Decret

El Comú d'Encamp, en la sessió ordinària del dia 7 de maig del 2003, ha acordat publicar l'Ordinació del cementiri de Santa Maria, que es publica en annex.

Ordinació del cementiri de Santa Maria

Exposició de motius

Vista la Llei qualificada de competències dels comuns que disposa que correspon als comuns la construcció, conservació i administració de cementiris i la prestació dels serveis funeraris.

Vist el conveni de col·laboració subscrit per tots els comuns a Escaldes-Engordany en data 11 de juny del 2001, que permet fer extensiu el servei d'incineració a tots els ciutadans del Principat d'Andorra.

Vist que recentment s'ha posat en funcionament el forn incinerador de cadàvers humans a la parròquia d'Escaldes-Engordany, la qual cosa implica la construcció de columbaris amb contenidors per a urnes cineràries al cementiri de Santa Maria d'Encamp.

Atesa la necessitat d'oferir l'ús d'un columbari a la població i per tal d'adequar el reglament del cementiri, fins ara vigent, a les necessitats actuals de la població, en la sessió ordinària de Consell de Comú del dia 7 de maig del 2003 s'ha aprovat la present,

Ordinació

Capítol I. Competències

Article 1
Objecte

Aquesta Ordinació té per objecte la regulació de les activitats derivades de la conservació i administració del cementiri comunal, del règim d'adquisició de nínxols i contenidors d'urnes cineràries, de l'arrendament de nínxols i contenidors d'urnes cineràries i de la prestació de serveis funeraris.

Es consideren serveis funeraris les inhumacions, exhumacions, reduccions de restes i cendres, trasllats, cremació i en general tota aquella activitat que es refereixi a cadàvers, restes i cendres.

Article 2
Definició

Als efectes de la present Ordinació s'entén per:

Cadàver: el cos humà durant els primers sis anys següents a la mort, a partir dels quals tindrà la consideració de restes.

Restes cadavèriques: el que resta del cos humà transcorreguts els sis primers anys de la mort.

Cendres: les restes provinents de les despulles incinerades de cadàvers o de restes cadavèriques.

Nínxol: concavitat especialment construïda per a inhumar un cadàver.

Columbari: edifici funerari amb contenidors d'urnes o nínxols dins dels quals es col·loquen les urnes cineràries.

Urna cinerària: vas especialment emprat per guardar les cendres d'un cadàver incinerat.

Article 3
Competència comunal

La gestió del cementiri comunal de Santa Maria, actualment existent, així com altres que es realitzin en el futur en el terme de la parròquia, correspon al Comú d'Encamp, qui l'haurà de gestionar directament o mitjançant altres formes de gestió de conformitat amb la legislació vigent que li sigui d'aplicació.

Article 4
Dret d'incineració i sepultura

1. La incineració de cadàvers té lloc al forn incinerador de cadàvers humans del cementiri d'Escaldes-Engordany, el qual es regeix per la seva pròpia normativa.

2. Tenen dret al servei d'incineració tots els ciutadans del Principat d'Andorra.

3. Tenen dret de sepultura al cementiri comunal de Santa Maria d'Encamp:

a) Tots els ciutadans amb residència efectiva a la parròquia d'Encamp.

b) Totes les persones nascudes a la parròquia d'Encamp amb independència de la seva residència actual.

c) Totes les persones titulars de nínxols i contenidors d'urnes, que hagin estat adquirits en propietat o concessió mentre eren residents a la parròquia d'Encamp, així com els seus hereus.

4. El Comú d'Encamp, amb caràcter excepcional i atenent les circumstàncies excepcionals de cada cas, pot autoritzar la sepultura al cementiri comunal a persones no compreses en els apartats anteriors.

5. El Comú d'Encamp no autoritza enterraments fora del recinte del cementiri comunal.

Article 5
Permís d'inhumació de cadàver o dipòsit d'urna cinerària

1. Per inhumar un cadàver o per a dipositar una urna cinerària al columbari del cementiri comunal de Santa Maria és necessari presentar al Comú d'Encamp el certificat de defunció i obtenir-ne prèviament l'autorització, mitjançant sol·licitud. Els documents necessaris són els següents:

a) Títol de propietat o contracte d'arrendament d'un nínxol o d'un contenidor d'urna cinerària del columbari.

b) Llicència de sepultura atorgada pel Registre Civil del Govern d'Andorra o autorització del Batlle competent, en els casos de defunció no natural.

La inhumació s'efectuarà havent transcorregut com a mínim 24 hores de l'òbit.

La inhumació és assegurada pels serveis del Comú o per aquells que el Comú pugui contractar per efectuar aquesta funció.

Queda prohibida la construcció de panteons i la inhumació a terra.

2. Per al dipòsit d'urnes cineràries:

a) S'hauran d'utilitzar urnes dels diferents tipus o models que faciliten les empreses funeràries.

b) En cada contenidor d'urna del columbari únicament es podran dipositar cinc urnes cineràries.

c) Es podran dipositar urnes cineràries en nínxols buits, ja siguin de propietat o de concessió o arrendament; en el cas de tractar-se de nínxol de propietat o nínxols d'arrendament plens, no es podran inhumar cendres fins que hagin transcorregut sis anys des de la inhumació del darrer cadàver.

d) La retirada i trasllat de les urnes cineràries del columbari requerirà la prèvia autorització del Comú d'Encamp, mitjançant sol·licitud.

e) El Comú d'Encamp disposa d'un registre d'inhumacions de cadàvers, de columbaris i d'urnes cineràries per al cementiri comunal de Santa Maria.

Article 6
Exhumacions i trasllats

a) Sense l'autorització expressa del Comú d'Encamp no es pot procedir a l'exhumació i al trasllat de les restes cadavèriques, ni de les cendres que s'hagin inhumat al cementiri comunal.

b) Les cendres que per voluntat dels familiars del difunt, hereus o legataris, no hagin de ser inhumades en cap cementiri hauran de ser obligatòriament retirades del cementiri de Santa Maria d'Encamp en urnes biodegradables.

c) Queden exceptuades de les prohibicions d'aquest article les exhumacions ordenades per l'autoritat judicial.

Article 7
Registre d'inhumacions i exhumacions

El Comú d'Encamp disposa d'un registre de d'inhumacions i d'exhumacions de cadàvers en nínxols i en les urnes cineràries del columbari del cementiri comunal de Santa Maria.

Article 8
Disposicions higienicosanitàries

Les inhumacions, exhumacions, retirades i trasllats de cadàvers, restes i cendres es regiran per les disposicions de caràcter higienicosanitàries vigents.

Article 9
Fet imposable

Els serveis funeraris prestats pel Comú constituiran un fet imposable per:

a) les exhumacions i els trasllats de cadàvers o de restes.

b) el manteniment i la neteja del cementiri

c) la cessió o l'alienació del títol de propietat de nínxols i contenidors d'urnes del columbari, sempre que aquesta transacció sigui a títol onerós.

d) la propietat de nínxols i contenidors d'urnes del columbari.

e) els arrendaments de nínxols i contenidors d'urnes del columbari.

Article 10
Subjectes passius

Estan obligats al pagament de les taxes dels serveis funeraris els familiars i, si no n'hi ha, els hereus o legataris del difunt, o altres contractants que procedeixi, entre altres, les companyies asseguradores que ofereixin aquests serveis. A aquest efecte han de fer-se càrrec de les taxes:

a) els propietaris de nínxols i contenidors d'urnes.

b) els arrendataris de nínxols i contenidors d'urnes.

Article 11
Exempcions

Estan exempts de pagament de taxes:

a) els enterraments de beneficiència.

b) les inhumacions i les exhumacions de beneficència i les que ordeni l'autoritat judicial.

Article 12
Tipus de concessions

Segons la seva durada les concessions poden ser:

a) d'arrendament per sis anys, renovables.

b) de propietat o perpètues: aquestes concessions no caduquen mentre que tot el cementiri comunal o la part on estigui ubicada la concessió afectada romangui en la destinació pròpia del cementiri. El Comú es reserva el dret de poder declarar la caducitat de la concessió perpètua i en el moment oportú podrà establir el procediment legal escaient.

Els drets dels concessionaris de propietat i en concessió per arrendament són:

a) per als nínxols i panteons: dret a enterrar cadàvers i dipositar urnes cineràries.

b) per al columbari: dret a dipositar urnes cineràries als contenidors d'urnes.

Article 13
Drets reals sobre nínxols i contenidors d'urnes cineràries del columbari

1. El Comú d'Encamp determina el nombre de nínxols, columbaris i contenidors d'urnes del cementiri que se cediran en propietat o en concessió administrativa, així com la durada d'aquesta concessió.

Article 14
Adquisició de nínxols i contenidors d'urnes cineràries del columbari

Poden adquirir en propietat nínxols i contenidors d'urnes del columbari del cementiri comunal de Santa Maria:

a) Tots els ciutadans andorrans amb residència efectiva a la parròquia d'Encamp.

b) Les persones estrangeres que acreditin els anys de residència necessaris, segons la legislació vigent al Principat d'Andorra, i en el moment de l'adquisició tinguin el seu domicili a Encamp.

c) Totes les persones nascudes a la parròquia d'Encamp amb independència de la seva residència actual.

d) Totes les persones que tinguin ascendents o descendents, germans o cònjuge, sempre per consanguinitat, enterrats al cementiri comunal.

2. Prèvia demanda, el Comú d'Encamp, amb caràcter excepcional i atenent les circumstàncies excepcionals de cada cas, pot autoritzar la sepultura al cementiri comunal a persones no compreses en els apartats anteriors.

3. El Comú lliurarà als concessionaris el corresponent títol de propietat, previ pagament del preu d'adquisició de la concessió establert a l'Ordinació General Tributària vigent.

4. El títol de la concessió és lliurement transmissible, mortis causa, als hereus.

5. La transmissió de la concessió inter vivos només podrà ésser a títol gratuït, a favor de cònjuge i germans, o bé a favor d'ascendents o descendents de primer grau per consanguinitat, i requerirà la prèvia autorització del Comú, després de presentar la documentació acreditativa que correspongui.

6. Roman prohibit cedir en arrendament els nínxols, panteons i contenidors d'urnes de propietat.

Article 15
Arrendament de nínxols i contenidors d'urnes cineràries del columbari

Poden contractar l'arrendament de nínxols i contenidors d'urnes:

a) Tots els ciutadans amb residència efectiva a la parròquia d'Encamp.

b) Aquelles persones nascudes a la parròquia d'Encamp amb independència de la seva residència actual.

c) Aquelles persones que tinguin ascendents o descendents de primer grau per consanguinitat, germans o cònjuge, enterrats al cementiri comunal.

d) Les persones estrangeres que acreditin els anys de residència al Principat, segons la legislació vigent, i que tinguin el seu domicili a la parròquia d'Encamp.

En tots els casos s'ha d'establir el contracte d'arrendament corresponent. La concessió de nínxols dóna dret a enterrar cadàvers i dipositar urnes cineràries.

Article 16
Durada i condicions de l'arrendament de nínxols i contenidors d'urnes cineràries

El contracte d'arrendament a més de les clàusules usuals contempla les condicions especials següents:

a) La durada de l'arrendament de nínxols i contenidors d'urnes cineràries és de sis anys prorrogables per períodes iguals i successius.

b) La renovació del contracte d'arrendament de nínxols i contenidors d'urnes s'ha de fer obligatòriament en el transcurs del darrer any d'arrendament.

c) La manca de renovació de l'arrendament del nínxol o contenidor d'urna cinerària, o l'impagament del preu de l'arrendament previst a l'Ordinació General Tributària vigent en el moment de la renovació, per part de l'arrendatari, autoritza al Comú d'Encamp a partir del dia en què el contracte s'extingeixi, a buidar-lo, a traslladar les restes a l'ossera comuna i a disposar des d'aquest moment del nínxol o contenidor d'urna desocupat.

d) Els nínxols i contenidors d'urnes cineràries solament s'arrenden a raó d'un per persona i la seva distribució dins de la zona destinada a arrendament s'efectua per ordre correlatiu.

e) El Comú autoritza la utilització de nínxols per a l'enterrament de cadàvers trobats a la parròquia, de persones desconegudes o indigents, en les condicions aplicades als que són d'arrendament, és a dir per sis anys i en aquest cas sense pròrroga.

f) El Comú d'Encamp no autoritza el sotsarrendament o qualsevol altra forma de cessió a tercers sobre els drets de l'arrendament de nínxols i contenidors d'urnes.

g) El Comú lliurarà als concessionaris el corresponent contracte d'arrendament, previ pagament del preu d'adquisició de la concessió establert a l'Ordinació General Tributària vigent.

h) El contracte d'arrendament és lliurement transmissible, mortis causa als hereus. Tanmateix s'haurà de notificar immediatament al Comú el canvi de titularitat.

i) La transmissió del contracte d'arrendament inter vivos només podrà ésser a títol gratuït, a favor de cònjuge i germans, o bé a favor d'ascendents o descendents de primer grau per consanguinitat, i requerirà la prèvia autorització del Comú i la notificació del canvi de titularitat.

Article 17
Caducitat dels contractes d'arrendament

La caducitat comporta:

a) Per als nínxols: la remoció de les restes i llur trasllat i dipòsit en l'ossera comuna i la remoció de làpides i altres elements decoratius d'identificació. Les restes podran ser traslladades a una sepultura o cementiri a càrrec dels hereus o legataris.

b) Per als contenidors d'urnes: la retirada de les urnes cineràries i altres elements que continguin i el seu trasllat al dipòsit de cendres o a l'ossera comuna.

Article 18
Rescat de nínxols i columbaris

El Comú d'Encamp pot rescatar els nínxols i contenidors d'urnes cineràries abans del venciment del contracte d'arrendament per raons d'interès públic que ho justifiquin i reparant els danys i perjudicis causats als concessionaris.

Article 19
Deures i obligacions dels concessionaris

Els propietaris i arrendataris de nínxols i contenidors d'urnes cineràries estan obligats a mantenir-los en les degudes condicions de netedat i conservació. Acabada la neteja d'un nínxol i d'un contenidor d'urnes les restes de flors o altres objectes inservibles s'hauran de dipositar en els llocs del recinte del cementiri destinats a tal efecte.

El Comú d'Encamp efectua el manteniment general del cementiri de Santa Maria, per la qual cosa podrà fixar la corresponent taxa a l'Ordinació General Tributària.

Article 20
Reparacions i treballs de manteniment dins del recinte del cementiri.

És necessària l'autorització del Comú d'Encamp per a la realització de qualsevol obra a l'interior del recinte del cementiri comunal, tant als nínxols, panteons i contenidors d'urnes de propietat com als nínxols i contenidors d'urnes d'arrendament amb un contracte vigent.

Tot tipus d'obres que es realitzin a l'interior del cementiri han de respectar les normes següents:

1. Resta prohibit emmagatzemar materials d'obra o d'altra naturalesa a l'interior del cementiri.

2. Acabades les obres de reparació autoritzades el sol·licitant queda obligat a

deixar en les condicions adequades de netedat i higiene tota la zona afectada pels treballs.

3. Queden prohibits els treballs a l'interior del recinte del cementiri els dies festius i durant la celebració d'oficis religiosos.

Article 21
Taxes i preus

Les taxes i preus relatius a nínxols, contenidors d'urnes cineràries i serveis funeraris s'estableixen anyalment en l'Ordinació General Tributària.

Disposició addicional

La present Ordinació del cementiri comunal de Santa Maria resta sotmesa a totes les disposicions de rang superior que es puguin dictar referides a sanitat i higiene i d'altres que hi tinguin afectació.

Disposició transitòria primera

Tots els contractes d'arrendament de nínxols existents en el moment de la promulgació de la present Ordinació i que hagin vençut i pels quals no s'hagi sol·licitat pròrroga, ni es paguin els drets corresponents, quedaran automàticament rescindits transcorregut el termini de seixanta dies naturals des de la publicació de la present Ordinació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Efectuada la constatació de rescissió es procedirà d'acord amb el que s'estableix en l'article 17.

Disposició transitòria segona

Queda derogat el Reglament de Cementiri del febrer de 1981 i totes les disposicions anteriors que s'oposin o contravinguin al que s'estableix en la present Ordinació.

Disposició final única

La present Ordinació entrarà en vigor als quinze dies de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 4 de juny del 2003

Cònsol major
Jaume Ramond Pouquet

Decret

El Comú d'Encamp, en la sessió ordinària del dia 7 de maig del 2003, ha acordat publicar el Reglament de medi ambient i via pública, que es publica en annex.

Reglament de medi ambient i via pública

Introducció

Prenent en consideració els principis de respecte i protecció del medi natural, el Comú d'Encamp vol portar a terme diverses actuacions per garantir aquests principis, fer accions per sensibilitzar la població de la parròquia i millorar la qualitat de vida dels seus habitants, i establir unes bases per a una educació i respecte cívic, que adoptin comportaments més humanitaris i respectuosos amb el medi ambient.

Les actuacions que es pretenen realitzar han d'anar encaminades a minimitzar la contaminació ambiental i la degradació del paisatge, a eliminar l'abocament incontrolat de residus sòlids, així com a contribuir en la recollida selectiva. D'altra banda, per tal de millorar la imatge de la parròquia, especialment en les zones urbanes, és necessari regular totes aquelles actuacions que es realitzen a la via pública.

La persona o empresa interessada en obtenir la corresponent autorització del Comú haurà de presentar prèviament una demanda al Servei de Tràmits i satisfer les tarifes que figuren a l'Ordinació General Tributària de la parròquia de l'any en curs.

És per això que el Comú d'Encamp, en la sessió celebrada el dia 7 de maig del 2003, ha acordat aprovar el present,

Reglament

Article 1
Respecte al medi ambient

1.1. Abocaments

Està rigorosament prohibit llençar, dipositar o abocar escombraries, terres, runa, papers o qualsevol tipus de residu - ja sigui en estat sòlid, líquid o gasós- als rius, torrents, camins, cunetes, terrenys, solars, via pública, etc... i en general en qualsevol espai obert que pugui afectar la sensibilitat estètica, la higiene, el respecte cívic i el medi ambient, de la parròquia d'Encamp.

L'abocador comunal del Pas de la Casa és tancat des de l'1 de gener del 2002 i el Comú no autoritza abocadors particulars.

Resta també prohibit l'abocament d'aigües brutes al carrer.

Tant les aigües residuals com les pluvials, s'han de conduir a la xarxa corresponent: a la xarxa de col·lectors o a la xarxa d'aigües pluvials.

En tots els casos l'infractor podrà ser sancionat d'acord amb les sancions establertes a l'Ordinació General Tributària de l'any en curs.

1.2. Emmagatzematge de materials, terres i/o altres

Resta totalment prohibit emmagatzemar tota mena de materials i dipositar runes i terres en solars particulars, terrenys rústics, parcel·les, prats, etc. sense l'autorització prèvia del Comú. Per tal de portar un control sobre aquest emmagatzematge serà necessari presentar un projecte d'impacte ambiental a l'hora de sol·licitar l'autorització, i el Comú verificarà regularment que la deposició dels materials no tingui un perjudici visual per a la comunitat. En cas d'incompliment se sol·licitarà la retirada immediata dels materials i l'autorització quedarà sense efectes.

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes a l'Ordinació General Tributària de l'any en curs.

1.3. Contaminació ambiental

Les sortides de fums o altres conduccions dels edificis han de ser construïdes fins la teulada de cada immoble. L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes a l'Ordinació General Tributària de l'any en curs.

Els sorolls que causen les obres, tallers, locals públics, vehicles, i altres són regulats per al Reglament de control de la contaminació acústica de Govern, del